

Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro

Comarca da Capital

4ª Vara Empresarial da Comarca da Capital

Palácio da Justiça, Avenida Erasmo Braga 115, Centro, RIO DE JANEIRO - RJ - CEP: 20020-903

DECISÃO

Processo: 0803087-20.2023.8.19.0001

Classe: TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE (12134)

REQUERENTE: AMERICANAS S.A

REQUERIDO: AMERICANAS S.A.

1. Id. 42956497: Ciente da decisão proferida no Agravo de Instrumento nº 0008599-17.2023.8.19.0001, no plantão judiciário do dia 19/01/2023, interposto pelo credor Banco Votorantim S/A.

2. Id. 43051884: Regularize o cartório a juntada do EMAIL TJSP, pois o conteúdo se encontra equivocado, tratando-se de duplicidade do item 1.

3. Id. 43176082 e Id. 43228701: À recuperanda.

4. Id. 43182974 e 43503908: À recuperanda sobre as alegações do Banco BTG Pactual S.A.

5. Id. 43183495: Apresentada a relação nominal de credores pela recuperanda, cumpra o cartório o item 7 da decisão do id. 42645587, relativo à publicação do edital previsto no §1º do art. 52 da Lei n.º 11.101/05.

6. Ids. 43219119, 43382218, 43386854, 43482025: Cumpra o cartório o que determina a decisão do id. 42645587.

7. Id. 43376316: À recuperanda sobre a forma de liberação de valores pela Stone Instituição de Pagamento S/A.



8. Ids. 43442614, 43479757, 43493865, 43496151, 43510877, 43519971 e 43533379: Nos termos da decisão do id. 43156689, este juízo havia deferido o arresto/sequestro dos valores requeridos pela recuperanda, que deveriam permanecer depositados judicialmente até decisão final sobre o montante apropriado pelos credores Banco Votorantim e Banco Safra, esgotadas as vias recursais.

Demonstrado o cumprimento voluntário da ordem pelas instituições financeiras, a decisão foi revogada, conforme se vê no id. 43328050.

A recuperanda, todavia, discordou do entendimento dos referidos credores pois, no caso do Banco Votorantim, os valores foram colocados em conta sem habilitar a possibilidade de transferência e, posteriormente, comprovado o depósito judicial da referida quantia, requerendo a impossibilidade de levantamento pela devedora, até que a questão seja decidida em definitivo pelas instâncias superiores, restaurando-se a decisão revogada, requerendo, ainda, que qualquer movimentação deve não só ser pautada em provas de sua necessidade como, ainda, na adequada fiscalização pelo Administrador Judicial e ampla comunicação aos Credores. Por fim, alega que na relação de credores apresentada, seu crédito não condiz com a sua atual exposição, o que deve ser retificado.

Quanto ao Banco Safra, após a devolução do montante, efetuou nova compensação sob a alegação de novo crédito, decorrente do pagamento de CARTA FIANÇA não se sujeita à recuperação judicial do GRUPO AMERICANAS.

Com fundamento nesses apontamentos, requer a recuperanda o imediato levantamento das quantias depositadas em conta judicial e a intimação, com urgência, em regime de plantão, do Banco Safra para, em até 24 (vinte e quatro) horas, habilitar a transferência dos valores retidos às recuperandas, sob pena de apreensão online e aplicação das penas de litigância de má-fé, na forma do art. 80, incisos III e IV, do CPC.

Passo a decidir.

O posicionamento dos referidos bancos neste momento processual é semelhante, entendendo ambos que seus créditos são extraconcursais e que, portanto, os valores compensados não devem ser disponibilizados à devedora, pois não se submetem ao processo recuperacional.

Foram trazidos aos autos precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça, do STJ e entendimento doutrinário sobre a classificação dos créditos discutidos. Contudo, deixou de ser observado pelos credores que a recuperação judicial tem como objetivo uma blindagem à empresa em crise econômico-financeira, suspendendo ordens coercitivas e promovendo, através das medidas urgentes que se fizerem necessárias, a sua preservação, a função social, os empregos, a atividade de fornecedores e prestadores de serviços, ou seja, todos aqueles que fatalmente serão afetados caso o soerguimento não ocorra e venha a ser decretada a quebra.

Após deferido o processamento, a Lei nº 11.101/05 traz as fases bem definidas, diante da natureza coletiva do procedimento, para a verificação dos créditos pelo Administrador Judicial, através de habilitações e divergências e, posteriormente, a possibilidade de apresentar impugnação ao juiz.



Deste modo, constata-se não ser este o momento de se discutir de forma sumária, sem a necessária cognição exauriente, a natureza jurídica de cada um dos créditos relacionados inicialmente pela empresa em recuperação, sob pena de se desvirtuar todo o rito processual.

Em razão do exposto, constata-se que a tutela cautelar concedida não foi efetivamente cumprida pelo Banco Votorantim e pelo Banco Safra, como determinado, na busca de se garantir a continuidade das atividades da empresa.

Outrossim, individualizando os atos praticados pelos credores supracitados, tem-se que o Banco Votorantim utilizou o comando da decisão revogada para depositar judicialmente o montante compensado.

Neste aspecto, determino ao Administrador Judicial que, em 24 horas, justifique a imprescindibilidade de levantamento de toda a quantia, ou a sua parcialidade, como requerido para o fluxo de caixa e manutenção das atividades da recuperanda, para que a eventual disponibilização se de forma transparente e exata.

Quanto ao Banco Safra, determino a sua intimação, com urgência, em regime de plantão, devendo em até 24 (vinte e quatro) horas, restituir para a conta da recuperanda o montante compensado a título de “novo crédito para pagamento de carta de fiança”, sob pena de apreensão online e aplicação das penas de litigância de má-fé, na forma do art. 80, incisos III e IV, do CPC.

Autorizo que esta decisão sirva como mandado, para que seja imediatamente entregue ao Banco Safra, na forma do art. 269, §1º, do Código de Processo Civil.

9. Id. 43528127: À recuperanda e ao Administrador Judicial sobre o posicionamento do BNDES.

RIO DE JANEIRO, 26 de janeiro de 2023.

LUIZ ALBERTO CARVALHO ALVES
Juiz de Direito em Exercício

